

1. 제정이유

「채용절차의 공정화에 관한 법률」에 따른 과태료에 대한 가중 처분 기준의 해석·집행시 혼란을 방지하기 위해 가중 처분 적용 순서도 및 예시 규정을 포함하는 세부기준을 정하는 등 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침을 마련하고자 함

2. 주요내용

「채용절차의 공정화에 관한 법률」에 대한 가중처분 순서도 및 예시 마련

예규 제 호

채용절차의 공정화에 관한 법률에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침

제1조(목적) 이 예규는 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제17조, 같은 법 시행령 제7조 및 별표에 따른 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처벌에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제17조, 같은 법 시행령 제7조 및 별표 제1호가목·나목에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표와 같다.

제3조(재검토 기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 가중처분 적용 순서도 및 예시(제2조 관련)

